

DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO (CNJ / COMUNICA PJE)

Processo (NPU): 50041915520218240282

ID Comunicacao: 606299816

Data Disponibilizacao: 2026-05-11

Tribunal: TJSC - 1ª Vara da Comarca de Jaguaruna

<html>

<head>

<meta>

<style></style>

</head>

<body>

<article>

<header>

<div></div>

</header>

<section>EXECUC¸ÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Nº 5004191-55.2021.8.24.0282/SC</section>

<section><table><tr><td>EXEQUENTE</td><td>: COOPERATIVA DE CREDITO E ECONOMIA COM INTERACAO SOLIDARIA - CRESOL LITORAL</td></tr><tr><td>ADVOGADO(A)</td><td>: SANDRO DE OLIVEIRA SOUZA ULIANO (OAB SC033410)</td></tr></table></section>

<section>

<p align="center">DESPACHO/DECISÃO</p>

</section>

<section>

<p>A parte exequente, através do pedido retro, requereu o cancelamento de cartões de crédito e chave pix do executado (evento 206, PET1).</p>

<p>Recentemente, o e. Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI n. 5941, reconheceu a constitucionalidade do Côdigo de Processo Civil que autoriza o juiz a determinar medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, como a apreensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e de passaporte, a suspensão do direito de dirigir e a proibição de participação em concurso e licitação pública.</p>

<p>A temática foi alvo de debate pela Corte da Cidadania, junto Recurso Especial n. 1.955.539/SP, que tramitou sob o rito dos recursos repetitivos (Tema Repetitivo n.º 1.137), com o objetivo de definir os limites e requisitos para a aplicação do artigo 139, IV, do CPC, verificando se "é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditôrio e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos".</p>

<p>No julgamento do tema (Tema Repetitivo n.º 1.137), foi firmada tese com os seguintes critérios para implementação das providências atípicas no curso do processo, com

objetivo de saldar o débito da execução;

Nas execuções, submetidas exclusivamente ao Código de Processo Civil, a adoção judicial de meios executivos atípicos caberá desde que, cumulativamente:

i) sejam ponderados os princípios da efetividade e da menor onerosidade do executado;

ii) seja realizada de modo prioritariamente subsidiário;

iii) a decisão contenha fundamentação adequada e específica do caso;

iv) sejam observados os princípios do contraditório, da proporcionalidade, da razoabilidade, inclusive quanto à sua vigência temporal.

Desta forma, restou pacífico o entendimento de que os requerimentos de meios executivos atípicos utilizados de forma subsidiária são tradicionais: penhora de bens trazida pelo art. 835 do CPC: dinheiro (via SISBAJUD), veículos (via RENAJUD), imóveis (via INFOJUD, CNIB), móveis (por penhora in loco na residência - executado pessoa física - ou sede - executado pessoa jurídica), outros direitos (SERASAJUD, SNIPER, CENSEC (escrituras e procurações), CCS-BACEN), penhora de faturamento da empresa (em se tratando de executado pessoa jurídica).

No presente caso, porém, verifico que a parte exequente não esgotou o uso dos referidos meios de localização de bens do executado. Deste modo, resta inaplicável o art. 139, IV, do CPC ao caso.

Ante o exposto:

I - Indefiro o pedido de utilização de medidas atípicas para saldar o crédito exequendo, nos termos da fundamentação.

II - Intime-se a parte exequente para que, em 15 (quinze) dias, dê prosseguimento ao feito e indique bens passíveis de penhora.

III - Apõe, CUMPRA-SE conforme já determinado (evento 159, DESPADEC1).